

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 건설기계 작업계획서 미작성

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 노후·파손 등 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강 등을 통해 물 손실을 최소화하고 안정적인 농업용수 공급 및 영농편의 기반구축을 위하여 eeeee지구 dddddddd사업(이하 “eeeeee지구”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, eeeee지구 계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

(단위: 백만 원)

지구명	사업명	수혜면적	주요 사업내용	총 사업비

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

(단위: 천 원)

부서명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액	

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따르면 사업주는 [별표 4]의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하고, 조사 결과를 고려하여 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 되어 있으며,

[별표 4]의 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 중량물의 취급작업 등 건설기계 작업계획서 작성 대상은 다음과 같다.

건설기계 작업계획서 작성 대상

1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다)
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업
4. 화확설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
5. 제318조에 따른 전기작업(해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다)
6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. 터널굴착작업
8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업
9. 채석작업
10. 건물 등의 해체작업
11. 중량물의 취급작업
12. 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업
13. 열차의 교환·연결 또는 분리 작업(이하 "입환작업"이라 한다)

자료: 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표 4] 발췌

그리고 「건설공사안전관리지침」 제13조(위험 공종 작업 허가제)에 따르면 감독원은 건설현장 안전관리표준 매뉴얼(VAR)에 따라 2m이상의 고소작업, 중장비 작업(차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계) 등 위험공정을 작업하기 전에 수급인으로부터 작업계획서 등을 제출받고 이를 검토·승인하도록 되어 있고,

「작업지휘자 지정, 배치운영 및 작업계획서 작성 가이드」 5. 작업계획서 작성 및 이행관리에 따르면 차량계 하역운반기계 작업 등 13개 작업에 대해서는 작업계획서를 작성하고 작업계획에 따라 작업을 실시하도록 되어 있으며,

같은 가이드에서는 지게차, 고소작업차 등 차량계 하역운반기계와 굴착기, 덤프트럭, 도로포장용 건설기계 등 차량계 건설기계 종류에 대해 [표 3]과 같이 명시하고 있다.

[표 3] 차량계 하역운반기계 및 차량계 건설기계 종류

구분	건설기계 종류
차량계 하역운반기계 (4종)	1. 지게차, 2. 구내운반차, 3. 고소작업차, 4. 화물자동차
차량계건설기계 ^{주)} (16종)	1. 도저형 건설기계 (불도저, 스트레이트도저, 틸트도저, 앵글도저, 버킷도저 등) 2. 모터그레이더(motor grader, 땅 고르는 기계) 3. 로더 (포크 등 부착물 종류에 따른 용도 변경 형식을 포함한다.) 4. 스크레이퍼(scraper, 흙을 절삭·운반하거나 펴 고르는 등의 작업을 하는 토공기계) 5. 크레인형 굴착기계 (크랩셀, 드래그라인 등) 6. 굴착기 (브레이커, 크러셔, 드릴 등 부착물 종류에 따른 용도 변경 형식을 포함한다) 7. 향타기 및 향발기 8. 천공용 건설기계 (어스드릴, 어스오거, 크롤러드릴, 점보드릴 등) 9. 지반 압밀침하용 건설기계 (샌드드레인머신, 페이퍼드레인머신, 팩드레인머신 등) 10. 지반 다짐용 건설기계 (타이어롤러, 매커덤롤러, 탠덤롤러 등) 11. 준설용 건설기계 (버킷준설선, 그레브준설선, 펌프준설선 등) 12. 콘크리트 펌프카 13. 덤프트럭 14. 콘크리트 믹서 트럭 15. 도로포장용 건설기계 (아스팔트 살포기, 콘크리트 살포기, 아스팔트 피니셔, 콘크리트 피니셔 등) 16. 제1호부터 제15호까지와 유사한 구조 또는 기능을 갖는 건설기계로서 건설작업에 사용하는 것

주) 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계

자료: 작업지휘자 지정, 배치운영 및 작업계획서 작성 가이드 발체

따라서 공사감독원은 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 중량물 취급작업 등에 대해 위험공정을 작업하기 전에 사업주로부터 작업계획서 등을 제출받고 이를 검토·승인하여야 하고, 사업주가 해당 작업의 작업계획서에 따라 작업실시하는지 관리·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆본부에서 시행 중인 ㉠㉠㉠㉠지구 현장 안전감찰 결과, 당해 지구는 용수관로 재설치와 관련하여 자재하역, 터파기, 다짐, 아스팔트 포장 등의 작업을 위해 차량계 건설기계를 사용하고 있었으나, 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 중량물 취급하는 작업을 하는 경우 사업주가 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 준수하여 건설기계 작업계획서를 작성하여야 하는데도 [표 4]와 같이 건설기계 작업계획서를 작성하지 않고 중량물 취급 작업 등을 실시하였다.

[표 4] 건설기계 작업계획서 미작성 현황

지구명	사업명	공종	작업계획서 작성 대상	작성 여부

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 중량물 취급작업 등에 대해 사업주가 안전시공을 위한 조치의 수행 여부에 대한 공사감독원의 관리·감독업무가 소홀해져 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 관련 법령 및 규정 등에 따라 공사현장 안전관리에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따라 수급인이 차량계 건설기계를 사용하는 작업과 중량물 취급작업 등을 실시하는 경우 사전에 작업계획서 등을 제출받고 이를 검

토·승인하고, 수급인이 해당 작업 작업계획서에 따라 작업을 실시하는지 관리·감독할 수 있도록 관련 직원 교육을 하시기 바랍니다.(통보)